

ORIGINAL

RECIBIDO SEP 25 26 PM 12:07
TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20ma. Asamblea
Legislativa

4ta. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 252

SEGUNDO INFORME PARCIAL CONJUNTO

25 de septiembre de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO:

Las Comisiones de Vivienda y Bienestar Social y de Asuntos Municipales, previo estudio y consideración de la **Resolución del Senado 252**, presentan a este Alto Cuerpo Legislativo su **Segundo Informe Parcial Conjunto**, con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones sobre la investigación y el trámite realizado.

ALCANCE DE LA MEDIDA



La **Resolución del Senado 252** (en adelante, "**R. del S. 252**"), según fuera aprobada por el Senado de Puerto Rico el 23 de octubre de 2025, ordenó a las Comisiones de Vivienda y Bienestar Social; y de Asuntos Municipales del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación exhaustiva sobre el estado actual de las propiedades abandonadas, el manejo de estorbos públicos y expropiaciones forzosas, el cumplimiento de la Ley 114-2024 y el Artículo 4.011 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", así como la evaluación de modelos exitosos en el manejo de propiedades abandonadas, incluyendo los implementados por organizaciones sin fines de lucro y municipios.

INTRODUCCIÓN

El pasado 29 de junio de 2025, el senador Carmelo Ríos Santiago y la senadora Jamie Barlucea Rodríguez presentaron la R. del S. 252, con la finalidad de ordenar a estas Comisiones realizar una investigación sobre el manejo de las propiedades abandonadas, su declaración como estorbos públicos y la efectividad de las multas y sanciones impuestas por los municipios. Asimismo, la medida procura indagar sobre el trámite seguido para las expropiaciones forzosas, evaluando la legalidad, transparencia y eficacia

**SEGUNDO INFORME PARCIAL CONJUNTO
RESOLUCIÓN DEL SENADO 252
COMISIÓN DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL;
COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES**

de las gestiones municipales, así como el cumplimiento con las disposiciones de la Ley 107-2020. Esto, con el propósito de garantizar que los mecanismos existentes contribuyan a la rehabilitación y reutilización de las propiedades abandonadas y a su integración al inventario de vivienda asequible, asegurando procesos justos y transparentes, al tiempo que se exploran modelos exitosos que puedan servir de ejemplo a nivel general.



Habiendo recibido la R. del S. 252, aprobada el 23 de octubre de 2025, las Comisiones de Vivienda y Bienestar Social y de Asuntos Municipales enviaron misivas de comparecencia a vista pública, junto con solicitudes de memoriales explicativos. La primera vista pública se llevó a cabo el martes, 10 de febrero de 2026, a las 10:00 de la mañana, en el Salón Luis Negrón López del Senado de Puerto Rico. Ese día comparecieron el Departamento de la Vivienda (DV), la Federación de Alcaldes de Puerto Rico, la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, el Municipio Autónomo de Bayamón, el Consorcio del Sur para la Administración de los Fondos de Reconstrucción y Reparación de los Terremotos de enero de 2020 (CONSUR) y el Centro para la Reconstrucción del Hábitat, Inc. Al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) también se le solicitó comparecer y presentar un memorial explicativo; sin embargo, no compareció, no notificó excusa ni remitió comentarios. Con posterioridad a esta primera vista pública, las Comisiones recibieron memoriales explicativos de los municipios de Cataño y Hormigueros, cuyos planteamientos serán examinados e incluidos en este Segundo Informe Parcial Conjunto.

Posteriormente, con el propósito de acercar el proceso legislativo a los municipios, como actores principales en la ejecución de los procedimientos examinados mediante la resolución, se celebró una segunda vista pública el 25 de agosto de 2026, a las 9:00 de la mañana, en el Centro de Convenciones del Municipio de Peñuelas. Esta vista fue convocada y conducida únicamente por la Comisión de Vivienda y Bienestar Social, toda vez que el 24 de agosto de 2026 la Comisión de Asuntos Municipales informó que no participaría como convocante debido a compromisos previamente contraídos por su presidente. No obstante, la información y los testimonios recopilados durante esta vista forman parte de la investigación legislativa conjunta ordenada mediante la R. del S. 252.

Durante esta segunda vista pública comparecieron los municipios de Guánica, Guayanilla, Peñuelas, Ponce y Juana Díaz. Los municipios de Guánica y Juana Díaz estuvieron acompañados por representantes del Centro para la Reconstrucción del Hábitat, Inc., entidad que les brinda asistencia en sus respectivos procesos para el manejo de estorbos públicos. También comparecieron el Departamento de la Vivienda y CONSUR, entidades que presentaron una segunda ponencia para la consideración de estas Comisiones. Por su parte, el CRIM remitió comentarios escritos, pero notificó que no comparecería a la vista pública. A raíz de la información presentada en su memorial,

SEGUNDO INFORME PARCIAL CONJUNTO
RESOLUCIÓN DEL SENADO 252
COMISIÓN DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL;
COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES

la Comisión de Vivienda y Bienestar Social le cursó una petición de información adicional para ampliar y aclarar varios asuntos relacionados con la investigación.

Asimismo, se recibió la ponencia escrita del Municipio de Lajas, cuya representación se excusó de comparecer a la vista pública. Por su parte, el Municipio de Sabana Grande notificó su excusa, pero no presentó comentarios escritos. Los municipios de Yauco, Santa Isabel y Villalba fueron debidamente citados; sin embargo, no comparecieron, no notificaron excusa ni remitieron comentarios escritos. Toda la información recopilada durante esta segunda vista, junto con los documentos recibidos, sirve de fundamento para los hallazgos, conclusiones y recomendaciones contenidos en este **Segundo Informe Parcial Conjunto**.

ALCANCE DEL INFORME



La regla 13 del "Reglamento del Senado de Puerto Rico", según enmendado, aprobado el 9 de enero de 2017, mediante la Resolución del Senado 13, dispone sobre las funciones y facultades que tienen las comisiones permanentes del Senado. Al amparo de esta disposición y conforme fuera aprobada la R. del S. 252 por el pleno del Senado, estas Comisiones presentan este Segundo Informe Parcial Conjunto.

ANÁLISIS Y HALLAZGOS

Tras la celebración de la segunda vista pública y el análisis concienzudo de los memoriales explicativos, testimonios, documentos y comentarios recibidos desde la presentación del Primer Informe Parcial Conjunto hasta el momento de la preparación de este **Segundo Informe Parcial Conjunto**, es menester presentar la siguiente información:

Puerto Rico continúa enfrentando una situación apremiante relacionada con la proliferación de propiedades abandonadas y estructuras declaradas estorbos públicos. Esta realidad afecta la seguridad, la salud, el desarrollo económico y la disponibilidad de vivienda en los municipios. Aunque el Primer Informe Parcial Conjunto permitió identificar varios de los principales obstáculos legales, administrativos y económicos que enfrentan las entidades responsables de atender esta problemática, estas Comisiones consideraron necesario ampliar la investigación mediante la participación directa de los municipios, particularmente aquellos que trabajan activamente con la identificación, declaración, adquisición, rehabilitación y disposición de estas propiedades.

En ese contexto, estas Comisiones expondrán un resumen de los memoriales explicativos y comentarios recibidos con posterioridad al Primer Informe Parcial Conjunto, así como de la información recopilada durante la vista pública celebrada el 25 de agosto de 2026 en el Centro de Convenciones del Municipio de Peñuelas. Dicho análisis permitirá identificar las dificultades particulares que enfrentan los municipios,

SEGUNDO INFORME PARCIAL CONJUNTO
RESOLUCIÓN DEL SENADO 252
COMISIÓN DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL;
COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES

evaluar los procedimientos utilizados para el manejo de estorbos públicos y considerar alternativas que fortalezcan la coordinación entre los gobiernos municipales, las agencias y las organizaciones que brindan asistencia técnica en esta materia.

Municipio de Cataño

El Municipio de Cataño favoreció los propósitos de la R. del S. 252 mediante un memorial explicativo suscrito por su entonces alcalde, Hon. Julio Alicea Vasallo (QEPD). En su escrito, el Municipio sostuvo que "la preocupación que expresa la Resolución es legítima y compartida" y destacó que ya se encontraba fortaleciendo sus procesos para evaluar, declarar y erradicar estorbos públicos, así como para identificar propiedades que puedan rehabilitarse, reincorporarse al mercado o adquirirse mediante los mecanismos autorizados por ley.



El Municipio informó que la Oficina de Planificación y Ordenación Territorial es la dependencia encargada de trabajar estos asuntos. Como muestra del trabajo realizado, presentó una Rúbrica Matriz de Evaluación para los Procesos de Identificación, Declaración y Erradicación de Estorbos Públicos. Esta herramienta estructura el análisis técnico y jurídico de cada expediente mediante cinco bloques: validez procesal; condición física y nivel de riesgo; capacidad de corrección; actuación de la persona interesada; y proporcionalidad de la intervención municipal. Entre la evidencia considerada se encuentran los datos catastrales, fotografías, mapas, informes técnicos, notificaciones, actas, grabaciones, permisos, planes de mejoras, cronogramas y el historial de cumplimiento de la propiedad.

La rúbrica permite examinar si la propiedad está correctamente identificada, si existe una base objetiva para la intervención, si se notificaron los derechos y términos aplicables y si se concedió una oportunidad real de solicitar una vista administrativa. También clasifica como bajo, medio o alto el deterioro estructural, las condiciones insalubres, el riesgo a terceros, el impacto sobre propiedades vecinas y la persistencia de la situación. A su vez, evalúa si existen procesos de compraventa, sucesión o financiamiento; permisos solicitados u otorgados; obras iniciadas; planes de mejoras viables; comparecencia del propietario; cooperación con las inspecciones; cumplimiento parcial; o dilaciones injustificadas. A partir de ese análisis, pueden considerarse términos adicionales, planes de mejoras, archivo condicionado, declaración de estorbo público, ejecución municipal, adquisición, expropiación o demolición como último recurso.

En cuanto al desarrollo económico, Cataño propuso mantener un balance entre la iniciativa privada, el papel facilitador del municipio y la protección de los intereses colectivos. Favoreció que las propiedades deterioradas o en desuso puedan rehabilitarse y destinarse a nuevos usos o proyectos compatibles con su entorno, pero advirtió que la

SEGUNDO INFORME PARCIAL CONJUNTO
RESOLUCIÓN DEL SENADO 252
COMISIÓN DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL;
COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES

intervención pública no debe provocar desplazamientos injustos ni imponer modelos de desarrollo ajenos a las necesidades locales. En ese sentido, expresó que el desarrollo económico debe realizarse con respeto a las comunidades, su historia, identidad y aspiraciones, y debe traducirse en mejor calidad de vida, fortalecimiento del tejido social y oportunidades reales de progreso.

Finalmente, el Municipio recomendó establecer procedimientos claramente definidos, criterios consistentes y mecanismos adecuados para documentar y justificar cada determinación. También sostuvo que cualquier iniciativa para agilizar estos procesos debe garantizar una notificación adecuada, la oportunidad de ser oído y decisiones debidamente fundamentadas. Recomendó que la expropiación forzosa se mantenga como un recurso excepcional, luego de considerar alternativas menos onerosas, y que se reconozca a los municipios como colaboradores esenciales en la formulación de la política pública, debido al conocimiento práctico adquirido mediante la administración directa de estos procedimientos. Para Cataño, la meta no debe ser intervenir una mayor cantidad de propiedades, sino realizar intervenciones mejor fundamentadas, proporcionales y dirigidas a producir soluciones duraderas.

Municipio de Hormigueros

El Municipio de Hormigueros remitió comentarios escritos mediante un memorial explicativo suscrito por su alcalde, Hon. Pedro J. García Figueroa. En el documento, el alcalde expuso los esfuerzos realizados para atender las propiedades abandonadas y deterioradas dentro de su jurisdicción. Señaló que esta situación incide directamente sobre la seguridad pública, la estabilidad de los sectores y el desarrollo económico local. Por ello, la administración municipal mantiene un programa continuo para identificar, evaluar e intervenir las propiedades que representan algún riesgo, procurando un balance entre el respeto a la propiedad privada y la obligación gubernamental de proteger el bienestar colectivo.

Según la información presentada, el Municipio ha identificado 259 propiedades como posibles estorbos públicos, de las cuales 90 fueron declaradas estorbos públicos luego de completarse el procedimiento administrativo correspondiente. Asimismo, 138 casos fueron cerrados porque sus titulares comparecieron, corrigieron las deficiencias señaladas o mitigaron las condiciones que motivaron la intervención municipal. Para Hormigueros, estas cifras demuestran que el objetivo principal del programa no consiste en adquirir propiedades, sino en promover que sus titulares las reparen y reincorporen al uso productivo antes de recurrir a medidas más severas. Durante el procedimiento, el Municipio brinda orientación, notifica al propietario y le concede un término razonable para reaccionar, corregir las condiciones o demostrar que la intervención municipal no procede.

**SEGUNDO INFORME PARCIAL CONJUNTO
RESOLUCIÓN DEL SENADO 252
COMISIÓN DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL;
COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES**

En cuanto a la adquisición de propiedades, el Municipio informó que en dos ocasiones utilizó el mecanismo dispuesto en el Artículo 1727 del Código Civil de Puerto Rico de 2020, Ley 55-2020, según enmendada, luego de cumplir con el proceso de notificación a la Universidad de Puerto Rico en casos donde no existían herederos forzosos. Asimismo, ejerció la expropiación sobre una propiedad destinada a vivienda de interés social y se encontraba preparando la expropiación de diez propiedades adicionales para desarrollar vivienda asequible dirigida a familias de ingresos bajos o moderados. Según explicó, la Ley 114-2024 ha sido determinante para facilitar estas iniciativas al permitir que, en determinados casos de estorbos públicos, el municipio no tenga que consignar inmediatamente la justa compensación.



Como parte de este esfuerzo, Hormigueros aprobó mediante ordenanza municipal la creación del Banco de Tierras Comunitarias de Hormigueros, que contaba inicialmente con dos propiedades bajo su administración. Este modelo procura identificar estorbos públicos que puedan adquirirse, rehabilitarse y transferirse para desarrollar vivienda asequible, promover la repoblación y estimular el redesarrollo municipal. Su estructura incorpora la participación ciudadana mediante una Junta Directiva y un Comité Asesor Comunitario, una inversión inicial del gobierno municipal y una alianza técnica con el Centro para la Reconstrucción del Hábitat, Inc. La Liga de Ciudades de Puerto Rico documentó la iniciativa como una práctica municipal innovadora que otros municipios pueden examinar para enfrentar la escasez de vivienda mediante el uso estratégico de datos, la participación ciudadana y las alianzas multisectoriales.¹

Finalmente, Hormigueros recomendó permitir tasaciones en formato corto y alternativas menos costosas a los planos de agrimensura en las expropiaciones de estorbos públicos destinados a vivienda principal para personas de ingresos bajos o moderados. También solicitó aclarar la aplicación de la Regla 4 de las Reglas de Procedimiento Civil durante la etapa administrativa de declaración de estorbo público y reservar el emplazamiento formal para la acción judicial. Además, propuso que la publicación del valor de mercado en los inventarios municipales sea opcional; agilizar el procedimiento dispuesto en el Artículo 1727; aclarar que el municipio no asume las deudas ni otros bienes del titular fallecido; y establecer asistencia técnica y subvenciones para ayudar a los municipios pequeños a sufragar los gastos relacionados con la recuperación de propiedades destinadas a vivienda principal.

¹ Liga de Ciudades de Puerto Rico, "Banco de Tierras Comunitarias de Hormigueros como modelo a seguir para atender la crisis de vivienda los municipios", disponible en: <https://www.ligadeciudadespr.com/post/banco-de-tierras-comunitarias-de-hormigueros-como-modelo-a-seguir-para-atender-la-crisis-de-vivienda>.

SEGUNDO INFORME PARCIAL CONJUNTO
RESOLUCIÓN DEL SENADO 252
COMISIÓN DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL;
COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES

Municipio de Guánica

El Municipio de Guánica, en su memorial suscrito por el Hon. Ismael Rodríguez Ramos, alcalde, comentó sobre los retos que enfrenta el gobierno municipal para atender las propiedades abandonadas y los estorbos públicos. El alcalde acogió los planteamientos y recomendaciones presentados por el Centro para la Reconstrucción del Hábitat, Inc. (CRH) durante la primera vista pública celebrada el 10 de febrero de 2026 y los complementó desde la realidad municipal. Destacó que identificar una propiedad abandonada es solo el inicio de un proceso que requiere múltiples trámites administrativos, legales y técnicos, y sostuvo que estos inmuebles también pueden convertirse en viviendas, pequeños comercios o proyectos de revitalización.



Entre sus recomendaciones, propuso establecer un procedimiento uniforme para identificar, declarar, adquirir y rehabilitar estorbos públicos; distinguir la etapa administrativa del procedimiento judicial; y simplificar los requisitos y costos de las expropiaciones. También recomendó crear una plataforma electrónica para compartir información entre los municipios, el CRIM, el Registro de la Propiedad y otras dependencias; establecer términos para que las agencias respondan a las solicitudes municipales; y crear un fondo permanente estatal y municipal para sufragar los costos de estos procesos.

Asimismo, favoreció establecer procedimientos especiales para propiedades cuyos titulares hayan fallecido o cuyos herederos se desconozcan, fortalecer los bancos de tierras y promover la rehabilitación voluntaria y la venta directa para vivienda principal. Finalmente, sostuvo que la meta no debe ser declarar o expropiar una mayor cantidad de propiedades, sino reducir el número de inmuebles abandonados y convertir los recuperados en oportunidades de vivienda, pequeños comercios y desarrollo municipal.

Municipio de Guayanilla

El Municipio de Guayanilla, en su memorial suscrito por el Hon. Raúl Rivera Rodríguez, alcalde, expresó su respaldo a la medida al señalar que "el Municipio de Guayanilla favorece la investigación propuesta". Asimismo, recomendó fortalecer las herramientas municipales para recuperar propiedades declaradas estorbos públicos y destinarlas a vivienda asequible u otros usos de beneficio público.

Guayanilla explicó que esta problemática se ha agravado por los terremotos ocurridos desde enero de 2020, los huracanes, la migración, el envejecimiento poblacional, las dificultades sucesorales y registrales, la existencia de titulares ausentes y la falta de recursos de algunos propietarios para rehabilitar sus estructuras. De acuerdo con el Plan de Acción del Municipio, en 2019 existían 1,723 unidades de vivienda

**SEGUNDO INFORME PARCIAL CONJUNTO
RESOLUCIÓN DEL SENADO 252
COMISIÓN DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL;
COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES**

vacantes, equivalentes al 20.9 % del inventario de vivienda y representativas de una reducción aproximada de 9 % respecto a 2014, aunque aclaró que una vivienda vacante no constituye automáticamente un estorbo público.

 Sobre la magnitud actual del problema, el alcalde informó que se han identificado más de 1,000 espacios que pudieran constituir estorbos públicos, de los cuales aproximadamente 20 se encontraban en las primeras etapas del proceso formal, además de cerca de 300 solicitudes ciudadanas relacionadas con propiedades que podrían requerir intervención. Para atender estos casos, la Legislatura Municipal aprobó la Ordenanza Núm. 17, Serie 2023-2024, mediante la cual adoptó el Reglamento sobre Declaración, Erradicación y Expropiación de Estorbos Públicos, aunque destacó la necesidad de contar con capacidad administrativa, técnica y financiera para implementar sus disposiciones.

 Cuando una propiedad recuperada resulte apta para vivienda, Guayanilla propuso otorgar prioridad a las familias afectadas por terremotos y huracanes; los adultos mayores, que en 2019 representaban aproximadamente el 20 % de su población; las familias de ingresos bajos o moderados; los participantes elegibles de programas de vivienda, incluida la Sección 8; los residentes de Guayanilla; y, cuando corresponda, las familias de municipios cercanos afectadas por los terremotos. Además, recomendó evaluar la efectividad de las leyes 114-2024 y 97-2026; fortalecer el inventario requerido por el Artículo 4.011 del Código Municipal; crear herramientas tecnológicas uniformes; mejorar la coordinación entre los municipios, el CRIM, el Registro de la Propiedad y las agencias concernidas; reducir los costos y la duración de los procesos sin menoscabar el debido proceso; facilitar el acceso a fondos HOME y CDBG; promover colaboraciones regionales y con organizaciones sin fines de lucro; y establecer métricas uniformes para medir los resultados.

Municipio de Peñuelas

El Municipio de Peñuelas, en su memorial suscrito por el Hon. Josean González Febres, alcalde, destacó como uno de sus principales retos la dificultad para identificar y localizar a los propietarios o sus herederos, particularmente cuando han fallecido, residen fuera de Puerto Rico o desconocen la existencia de los inmuebles. También señaló las limitaciones fiscales para sufragar inspecciones, estudios de título, mensuras, tasaciones, publicaciones de edictos y servicios legales, junto con la escasez de inspectores, planificadores, tasadores, abogados y oficiales examinadores. A ello se suman los defectos en el Registro de la Propiedad, la complejidad de los procedimientos administrativos y judiciales y el riesgo de impugnaciones por errores procesales.

SEGUNDO INFORME PARCIAL CONJUNTO
RESOLUCIÓN DEL SENADO 252
COMISIÓN DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL;
COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES

Ante estos obstáculos, Peñuelas recomendó crear un Fondo Estatal Permanente para Programas de Estorbos Públicos que ayude a los municipios a costear la identificación, notificación, tasación, expropiación y rehabilitación de propiedades abandonadas. Asimismo, propuso establecer un registro centralizado que conecte a los municipios con el Registro de la Propiedad, el CRIM y las agencias estatales; crear mecanismos especiales para propiedades cuyos titulares hayan fallecido y sus herederos no comparezcan; simplificar los procedimientos administrativos y judiciales; y desarrollar mecanismos judiciales especializados. También favoreció incentivar la rehabilitación voluntaria, priorizar las propiedades recuperadas para vivienda principal y asequible, ampliar la autonomía municipal, capacitar al personal y establecer programas para recuperar propiedades en los centros urbanos.

Municipio de Ponce

El Municipio Autónomo de Ponce, en su memorial suscrito por la Hon. Marlese A. Sifre Rodríguez, alcaldesa, reconoció la importancia de la investigación ordenada mediante la R. del S. 252 y respaldó los esfuerzos dirigidos a fortalecer las herramientas disponibles para atender las propiedades abandonadas y los estorbos públicos. Asimismo, informó que la Unidad de Estorbos Públicos está adscrita al Departamento Municipal de Vivienda y Desarrollo Socioeconómico y que se han revisado sus procesos internos, definido responsabilidades entre el personal y fortalecido la coordinación con las áreas de rehabilitación de vivienda, arquitectura, ingeniería y otras dependencias relacionadas. Mediante la Ordenanza Núm. 16, Serie 2025-2026, Ponce reforzó su marco municipal para administrar estos procedimientos conforme al Código Municipal y sin menoscabar las garantías del debido proceso de ley.

Ponce recomendó revisar los requisitos de notificación aplicables a los procedimientos de estorbos públicos y expropiación. Señaló que esta etapa puede convertirse en uno de los principales obstáculos cuando la información está desactualizada, el titular ha fallecido, existen múltiples herederos, se desconoce su paradero o la propiedad no está correctamente inscrita. Por ello, propuso uniformar, simplificar o complementar los mecanismos de notificación mediante herramientas tecnológicas, registros electrónicos y métodos de publicación que permitan acreditar eficientemente las diligencias realizadas por el municipio, sin menoscabar el debido proceso de ley.

En cuanto a los procedimientos judiciales, el Municipio recomendó establecer un expediente o protocolo uniforme que defina la prueba, las certificaciones, las notificaciones y los documentos que deben presentarse ante el Tribunal de Primera Instancia para obtener mandamientos, sentencias o transferencias de titularidad. También propuso examinar conjuntamente el Código Municipal, las disposiciones del

SEGUNDO INFORME PARCIAL CONJUNTO
RESOLUCIÓN DEL SENADO 252
COMISIÓN DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL;
COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES

Código Civil sobre sucesiones y herencia intestada y los procedimientos judiciales relacionados con propiedades declaradas estorbos públicos. El objetivo sería establecer mecanismos uniformes para identificar y notificar herederos y atender los casos en los que una propiedad permanezca sin ser reclamada luego de realizarse las diligencias razonables y transcurrir los términos dispuestos por ley, salvaguardando los derechos hereditarios.

Finalmente, Ponce destacó la importancia de integrar los sistemas de información geográfica (GIS) con los datos catastrales, registrales y contributivos. Favoreció desarrollar mecanismos de interoperabilidad entre los municipios, el CRIM, el Registro de la Propiedad y las agencias estatales para reducir la duplicidad de gestiones y mantener inventarios precisos y actualizados. También recomendó evaluar fondos estatales y federales para sufragar estudios de título, investigaciones de herederos, tasaciones, publicaciones, trámites judiciales, demoliciones y rehabilitaciones; fortalecer los mecanismos para recuperar los gastos municipales; y preservar la autonomía de los municipios para determinar el uso final de las propiedades recuperadas, incluyendo vivienda, rehabilitación, revitalización urbana, desarrollo económico y otros fines de interés público.

Municipio de Juana Díaz

El Municipio Autónomo de Juana Díaz, mediante un memorial suscrito por el Sr. Juan C. Figueroa Vázquez, administrador municipal, y con el visto bueno del Hon. Ramón Hernández Torres, alcalde, presentó la experiencia del programa "Aquí es mi Hogar". Esta iniciativa parte del reconocimiento del derecho constitucional a la propiedad privada y procura que la intervención municipal sea el último recurso. Su primera alternativa consiste en orientar al propietario, escucharlo durante la vista administrativa y concederle un término razonable para limpiar, reparar o rehabilitar el inmueble. De esta forma, el Municipio busca recuperar las propiedades sin que necesariamente salgan del patrimonio de sus titulares.

La participación ciudadana constituye uno de los principios centrales del programa. El inventario municipal se nutre de inspecciones y de la información provista por residentes y líderes de los distintos sectores, quienes ayudan a identificar las estructuras que requieren evaluación. Hasta el momento, Juana Díaz ha inventariado aproximadamente 320 propiedades susceptibles de evaluación, y cerca del 60 % de sus propietarios ha respondido favorablemente mediante trabajos de limpieza, reparación, reconstrucción o rehabilitación. Para el Municipio, este porcentaje constituye el principal indicador de éxito, pues demuestra que la comunicación y los acuerdos pueden lograr la recuperación de una propiedad sin necesidad de adquirirla.

**SEGUNDO INFORME PARCIAL CONJUNTO
RESOLUCIÓN DEL SENADO 252
COMISIÓN DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL;
COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES**

Cuando el propietario no comparece, incumple los acuerdos o no demuestra interés en rehabilitar el inmueble, el programa contempla mecanismos diferenciados para su disposición. La Lotería de Vivienda Asequible se dirige prioritariamente a residentes de Juana Díaz de ingresos bajos o moderados que no posean otra propiedad, utilizarán el inmueble como residencia principal y demuestren capacidad para adquirirlo y rehabilitarlo. La selección se realiza mediante un sorteo aleatorio reglamentado y abierto al escrutinio público, y la propiedad puede venderse por debajo de su valor de tasación para facilitar el acceso a una primera vivienda.



La Subasta Pública Residencial al Mejor Postor está dirigida a familias trabajadoras o de clase media cuyos ingresos exceden los límites de los programas subsidiados, pero que también enfrentan dificultades para adquirir su primer hogar. Para participar, la persona no puede poseer otra vivienda, debe destinar la propiedad a su residencia principal y demostrar capacidad económica. En estos casos, la subasta utiliza como precio mínimo el valor de tasación. Por su parte, las propiedades comerciales pueden adjudicarse mediante subasta pública abierta para fomentar la inversión, la actividad empresarial, la creación de empleos y la revitalización de áreas estratégicas.

En cuanto a la Ley 97-2026, Juana Díaz reconoció que sus enmiendas fortalecen la capacidad municipal para atender las propiedades abandonadas, pero advirtió que “toda herramienta jurídica debe evaluarse no solo por la eficacia de los procedimientos que crea, sino también por el impacto social que produce”. Por ello, recomendó que las propiedades residenciales recuperadas se destinen prioritariamente a residentes del municipio que no posean vivienda y que las utilizarán como residencia principal; que se permita atender tanto a familias de ingresos bajos o moderados como a la clase trabajadora; y que las propiedades comerciales conserven mecanismos abiertos de disposición. El Municipio no favoreció que las viviendas recuperadas se vendan indiscriminadamente al mejor postor sin considerar su efecto sobre el acceso a la vivienda, el desplazamiento de residentes y la permanencia de las familias en sus municipios. También destacó la colaboración del Centro para la Reconstrucción del Hábitat, Inc., como entidad asesora y asistente gerencial del programa.

Municipio de Lajas

El Municipio de Lajas, en su memorial suscrito por el Hon. Jayson I. Martínez Maldonado, alcalde, expresó que la investigación propuesta mediante la R. del S. 252 es necesaria y oportuna para determinar si los mecanismos legales vigentes están cumpliendo su propósito y si los municipios atienden adecuadamente la identificación, inventario, declaración, expropiación y disposición de los estorbos públicos. Asimismo, recomendó examinar la cantidad de propiedades abandonadas y declaradas estorbos públicos en cada municipio; verificar la existencia, actualización y cumplimiento de las

SEGUNDO INFORME PARCIAL CONJUNTO
RESOLUCIÓN DEL SENADO 252
COMISIÓN DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL;
COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES

ordenanzas municipales; e identificar los obstáculos administrativos, legales, económicos y registrales que retrasan estos procedimientos.

También propuso evaluar la aplicación de las leyes 114-2024 y 97-2026, determinar cuántas propiedades han sido expropiadas y conocer el uso que recibieron posteriormente. Además, recomendó estudiar modelos de rehabilitación y reutilización desarrollados por municipios, organizaciones sin fines de lucro, fideicomisos y alianzas público-privadas, así como identificar mecanismos para destinar las propiedades recuperadas a vivienda asequible, espacios de uso colectivo y proyectos de desarrollo económico local. Por estas razones, Lajas respaldó la R. del S. 252 y solicitó que sus resultados produzcan recomendaciones prácticas para agilizar la rehabilitación y reutilización de propiedades abandonadas.

Departamento de la Vivienda

En su segundo memorial explicativo, suscrito por el Hon. Luis Augusto Martínez Román, secretario del Departamento de la Vivienda, la agencia reiteró que favorece la R. del S. 252 y reconoció la pertinencia y necesidad de la investigación legislativa. Vivienda actualizó su análisis a la luz de las Leyes 114-2024 y 97-2026, las cuales ampliaron y aclararon los mecanismos disponibles para identificar, adquirir, adjudicar y disponer de propiedades declaradas estorbos públicos. Destacó, entre otros aspectos, el procedimiento sumario de expropiación, la adjudicación judicial de determinados inmuebles a los municipios y la obligación de mantener actualizado y accesible al público el inventario dispuesto en el Artículo 4.011 del Código Municipal.

No obstante, el Departamento advirtió que la existencia de procedimientos más ágiles no garantiza por sí sola la recuperación efectiva de las propiedades. A su juicio, se requiere uniformidad en la implantación de la legislación, cumplimiento estricto con las garantías de notificación y debido proceso de ley, capacidad administrativa y fiscal en los municipios, herramientas técnicas y financieras, y un plan viable para el uso posterior de cada inmueble. De lo contrario, una propiedad adquirida por un municipio podría permanecer vacante y reproducir el mismo problema que se procuraba atender. Asimismo, resaltó que la disposición de estas propiedades debe responder a fines públicos y priorizar a las personas con oportunidades limitadas para adquirir una vivienda mediante el mercado tradicional.

Vivienda señaló que los programas HOME, CDBG, CDBG-DR y CDBG-MIT pueden utilizarse, sujeto a sus respectivos requisitos federales, para realizar inventarios, adquirir propiedades, sufragar demoliciones selectivas, rehabilitar estructuras y apoyar proyectos de vivienda asequible y revitalización urbana. Sin embargo, indicó que su aprovechamiento requiere planificación interagencial, claridad en los procesos,

SEGUNDO INFORME PARCIAL CONJUNTO
RESOLUCIÓN DEL SENADO 252
COMISIÓN DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL;
COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES

capacidad administrativa municipal y mecanismos adecuados de supervisión y cumplimiento. También informó que el *Vacant Property Analysis* identificó más de 50,000 propiedades vacantes o abandonadas y que los perfiles, informes y datos obtenidos serán compartidos con los municipios para apoyar sus procesos de planificación y manejo.

Finalmente, el Departamento recomendó examinar modelos como los bancos comunitarios de tierras, los fideicomisos comunitarios de terrenos y los programas de rehabilitación acelerada mediante alianzas públicas, privadas y comunitarias. Añadió que la recuperación de los inmuebles debe considerar su condición estructural, el costo de rehabilitación, la disponibilidad de financiamiento y los requisitos ambientales y de permisos. Para Vivienda, el éxito de la política pública no debe medirse únicamente por la cantidad de propiedades declaradas o adquiridas, sino por cuántas logran reincorporarse a un uso seguro, productivo y sostenible.

**Consorcio del Sur para la Administración de los Fondos de Reconstrucción y
Reparación de los Terremotos de enero de 2020 (CONSUR)**

En su segundo memorial explicativo, suscrito por su director ejecutivo, Lcdo. Carlos R. Jirau Vélez, CONSUR relacionó la falta de viviendas disponibles con la necesidad de recuperar propiedades abandonadas y declaradas estorbos públicos. Informó que, de 128 participantes que aceptaron una propuesta de relocalización, solo 28 habían logrado relocalizarse, mientras 92 continuaban buscando una vivienda que cumpliera con los requisitos del Programa ReSURge. Según explicó, muchas de las propiedades disponibles requieren reparaciones para cumplir con los estándares del programa, sus titulares no cuentan con los recursos para rehabilitarlas o sus precios de venta exceden el valor determinado mediante tasación.

Ante esta realidad, CONSUR propuso adquirir o expropiar propiedades residenciales, rehabilitarlas y disponer de ellas mediante programas de subsidio o venta. Asimismo, recomendó que los municipios y las agencias gubernamentales le donen o transfieran propiedades en desuso, solares abandonados e inmuebles declarados estorbos públicos para desarrollar nuevas viviendas. También planteó que los municipios puedan ceder o vender estos terrenos directamente a CONSUR o a participantes de ReSURge. En este último escenario, el vale de relocalización podría convertirse en un vale de construcción para sufragar el diseño, los permisos y la construcción de la residencia.

Finalmente, CONSUR propuso crear un fondo rotativo con los ingresos generados por la venta de las propiedades adquiridas, rehabilitadas o construidas. Estos recursos se reinvertirían en la recuperación de otros inmuebles, utilizando una combinación de fondos CDBG, CDBG-DR, CDBG-MIT, HOME y ReSURge, junto con incentivos para primeros compradores, asignaciones legislativas y financiamiento privado. De esta

SEGUNDO INFORME PARCIAL CONJUNTO
RESOLUCIÓN DEL SENADO 252
COMISIÓN DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL;
COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES

manera, los estorbos públicos y las propiedades gubernamentales o municipales sin uso podrían incorporarse al inventario de vivienda y atender la escasez que actualmente limita las relocalizaciones en los seis municipios que integran CONSUR.

Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM)



En su memorial explicativo, suscrito por su director ejecutivo, Sr. Javier J. García Cintrón, el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) delimitó sus responsabilidades en el manejo de las propiedades abandonadas y los estorbos públicos. Aclaró que corresponde a los municipios identificar e inspeccionar los inmuebles, realizar las notificaciones y vistas, emitir la declaración de estorbo público, preparar el inventario municipal y llevar a cabo los procesos posteriores de limpieza, demolición, adquisición, expropiación o disposición. El CRIM no declara estorbos públicos ni actúa como entidad expropiante; su función se limita al ámbito fiscal, contributivo, catastral y de apoyo técnico, incluida la provisión de información sobre la titularidad contributiva, tasación, deudas y gravámenes.

Como herramientas de apoyo a los municipios, el CRIM identificó el Catastro Digital, los expedientes contributivos y de deuda, sus oficinas municipales, los acuerdos de colaboración y el enlace tecnológico con el Registro Inmobiliario Digital KARIBE. Estas herramientas permiten detectar propiedades sin codificar, mejoras no tasadas, correspondencia devuelta, cuentas morosas o información incompleta sobre la titularidad contributiva. No obstante, el CRIM enfatizó que ninguno de estos indicadores demuestra por sí solo que una propiedad se encuentre abandonada o constituya un estorbo público, pues esa determinación requiere el procedimiento municipal correspondiente.

Finalmente, informó que en julio de 2026 se autorizó un proyecto piloto de \$2 millones para probar un modelo de actualización catastral e identificación de titulares. El proyecto comprende un universo de más de 56,000 propiedades cuyos datos requieren validación. El CRIM advirtió que esta cifra no constituye un inventario de estorbos públicos, sino un conjunto de propiedades cuya información debe revisarse. El organismo no formuló recomendaciones legislativas específicas; sin embargo, expresó su disposición para colaborar con la investigación y aclarar cualquier asunto adicional relacionado con sus funciones fiscales, contributivas y catastrales.

Segunda Vista Pública

El 25 de agosto de 2026, la Comisión de Vivienda y Bienestar Social celebró una segunda vista pública en el Centro de Convenciones del Municipio de Peñuelas, en la cual comparecieron los municipios de Juana Díaz, Ponce, Peñuelas, Guánica y Guayanilla, así como el Departamento de la Vivienda y CONSUR. El Centro para la Reconstrucción del Hábitat, Inc. acompañó a los municipios de Guánica y Juana Díaz.

SEGUNDO INFORME PARCIAL CONJUNTO
RESOLUCIÓN DEL SENADO 252
COMISIÓN DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL;
COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES

Durante los trabajos, los comparecientes presentaron datos sobre las propiedades vacantes o abandonadas, el estado de sus respectivos procesos y los principales obstáculos que enfrentan para atender los estorbos públicos. El Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) se excusó de comparecer, aunque remitió comentarios escritos para la consideración de la Comisión.

A preguntas de la Presidencia de la Comisión de Vivienda y Bienestar Social, el vicealcalde de Peñuelas, Sr. Jeffrey Santos, informó que en el municipio existen aproximadamente 800 viviendas vacantes. Por su parte, el Arq. Job Bonilla, director del Departamento Municipal de Vivienda y Desarrollo Socioeconómico de Ponce, estimó que en Ponce existen cerca de 4,000 propiedades vacantes, de las cuales el Municipio ha identificado alrededor de 100. Ambos municipios destacaron la falta de fondos, personal especializado e información integrada, así como las dificultades para localizar a titulares o herederos. Ponce añadió que la obtención de certificaciones puede tomar días o semanas y, en algunos casos, extenderse hasta 90 días debido a la falta de correspondencia entre los datos del CRIM y el Registro de la Propiedad.

El Municipio de Juana Díaz, por conducto de su administrador municipal, Sr. Juan C. Figueroa Vázquez, informó que mantiene un inventario de aproximadamente 320 propiedades abandonadas, ha logrado que cerca de 200 propietarios asuman responsabilidad sobre sus inmuebles y destina las propiedades recuperadas prioritariamente a familias de escasos recursos mediante iniciativas como la Lotería de Vivienda Asequible. Por su parte, el alcalde de Guánica, Hon. Ismael Rodríguez Ramos, indicó que el Municipio ha identificado 74 propiedades y celebrado vistas para que las partes notificadas comparezcan o se comprometan a rehabilitarlas; sin embargo, en 29 casos nadie compareció antes de la declaración final de estorbo público. Guayanilla, representado por el Sr. Exor Rullán, secretario de la Legislatura Municipal, informó haber recibido cerca de 300 referidos ciudadanos sobre posibles estorbos públicos, pero carece de una base de datos formal, personal especializado y recursos suficientes para evaluarlos, mientras la falta de viviendas disponibles ha dificultado la relocalización de las personas que perdieron sus hogares como consecuencia de los terremotos.

El Departamento de la Vivienda, representado por el Lcdo. Carlos Olmedo y la Lcda. Lumar Ayala, informó que, mediante una iniciativa de planificación, identificó cerca de 50,000 propiedades vacantes, principalmente residenciales. El inventario contiene fotografías, ubicación e información recopilada del Registro de la Propiedad y del CRIM, y cada alcalde recibió un enlace para acceder a los datos correspondientes a su municipio. No obstante, la información no está disponible al público general por contener datos sensitivos. Vivienda aclaró que no declara estorbos públicos, sino que suministra información para que los municipios actúen conforme a sus respectivos ordenamientos. Asimismo, manifestó su disposición para ofrecer orientación y asistencia técnica, y

**SEGUNDO INFORME PARCIAL CONJUNTO
RESOLUCIÓN DEL SENADO 252
COMISIÓN DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL;
COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES**

recomendó capacitar a la judicatura sobre los procedimientos aplicables a los estorbos públicos.

Los comparecientes coincidieron en que los problemas sucesorales, la falta de correspondencia entre los datos del CRIM y el Registro de la Propiedad, los costos procesales y la ausencia de una plataforma interagencial retrasan los procedimientos municipales. CONSUR y varios municipios favorecieron la creación de un fondo especial para sufragar investigaciones de título, tasaciones, notificaciones y otros gastos necesarios. También recomendaron integrar la información del CRIM, el Registro de la Propiedad, el Departamento de la Vivienda y los municipios; revisar los procedimientos de notificación y titularidad; capacitar a jueces y funcionarios; y establecer incentivos para que los propietarios rehabiliten sus inmuebles antes de que sean declarados estorbos públicos.

Finalmente, surgió consenso en que la recuperación de estas propiedades debe vincularse con la política pública de vivienda asequible, priorizar a las familias de ingresos bajos o moderados, los jóvenes y los compradores de su primera vivienda, y evitar que los inmuebles recuperados vuelvan a quedar abandonados. Como resultado, el 31 de agosto de 2026, la Presidencia de la Comisión de Vivienda y Bienestar Social solicitó al CRIM información sobre datos catastrales y contributivos, discrepancias con el Registro de la Propiedad, solicitudes municipales pendientes y problemas de titularidad; mientras que al Departamento de la Vivienda le requirió un desglose municipal de las aproximadamente 50,000 propiedades vacantes, su condición, potencial de rehabilitación y fuentes de financiamiento disponibles. Ambos organismos gubernamentales recibieron un término de diez días calendario para contestar; sin embargo, al momento de prepararse este informe, el término había vencido sin que se recibieran las respuestas, por lo que estas serán examinadas e incorporadas en un Tercer Informe Conjunto.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PRELIMINARES

Del análisis y los hallazgos esbozados, surgen las siguientes conclusiones y recomendaciones:

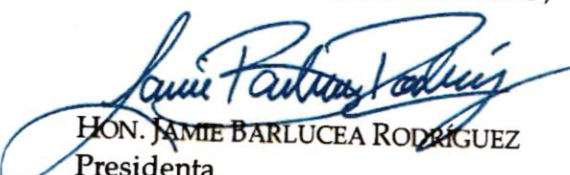
- Estas Comisiones concluyen que los municipios cuentan con capacidades desiguales para atender los estorbos públicos. Mientras algunos poseen inventarios, reglamentos y programas de recuperación, otros carecen de personal especializado, asistencia técnica y recursos para sufragar investigaciones de título, tasaciones, notificaciones, servicios legales, demoliciones y rehabilitaciones. Se recomienda establecer un programa permanente de capacitación y apoyo económico para los municipios.

SEGUNDO INFORME PARCIAL CONJUNTO
RESOLUCIÓN DEL SENADO 252
COMISIÓN DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL;
COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES

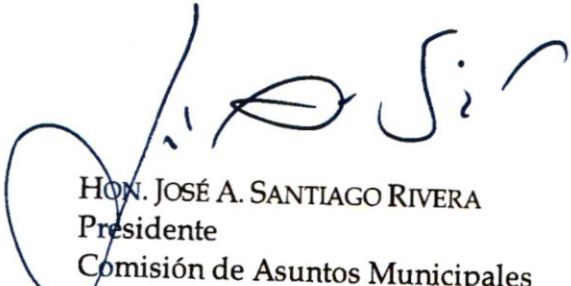
- Se identificó como uno de los principales obstáculos la falta de correspondencia entre la información del CRIM, el Registro de la Propiedad, el Departamento de la Vivienda y los municipios. Se recomienda desarrollar una plataforma digital interagencial y establecer criterios uniformes para preparar y actualizar los inventarios municipales, protegiendo la información confidencial y divulgando estadísticas agregadas por municipio.
- Los testimonios confirmaron que numerosos casos involucran propietarios fallecidos, sucesiones no inscritas, herederos desconocidos o residentes fuera de Puerto Rico. Se recomienda revisar los procedimientos de titularidad, sucesiones y notificaciones, sin menoscabar el debido proceso de ley, y capacitar a jueces, funcionarios municipales y personal gubernamental sobre el marco jurídico aplicable a los estorbos públicos y las expropiaciones.
- Estas Comisiones concluyen que el éxito de la política pública debe medirse por la cantidad de propiedades reincorporadas a un uso productivo y no solo por la cantidad de propiedades declaradas estorbos públicos o adquiridas. Se recomienda priorizar su rehabilitación como vivienda asequible, impulsar bancos de tierras, consorcios municipales y fondos rotativos, y evitar que vuelvan a quedar abandonadas.
- Al momento de prepararse este Segundo Informe Parcial Conjunto, permanecen pendientes las contestaciones del CRIM y del Departamento de la Vivienda a las peticiones de información cursadas por la Presidencia de la Comisión de Vivienda y Bienestar Social. Una vez recibidas, las Comisiones evaluarán las respuestas, ampliarán sus hallazgos y los incorporarán en un Tercer Informe Conjunto.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, las Comisiones de Vivienda y Bienestar Social y de Asuntos Municipales, previo estudio, consideración y a tenor con los hallazgos, conclusiones y recomendaciones preliminares en torno a la **Resolución del Senado 252**, presentan ante este Alto Cuerpo su **Segundo Informe Parcial Conjunto**.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO,


HON. JAME BARLUCEA RODRIGUEZ
Presidenta

Comisión de Vivienda y Bienestar Social


HON. JOSÉ A. SANTIAGO RIVERA
Presidente

Comisión de Asuntos Municipales